

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10260 -
10273/2539

นาย เพรสตัน ลีแม็ค เร
บริษัท ฟลูออเดเนียล เอ็นจิเนียร์ แอนด์
คอนสตรัคเตอร์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 65

ป.วิ.พ. มาตรา 28, มาตรา 55

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา
54 วรรคหนึ่ง

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 16
สิงหาคม 2536 มาตรา

จำเลยที่6เป็นเพียงกิจการร่วมค้าระหว่างจำเลยที่1และที่2และจำเลยที่6ได้จดทะเบียนในฐานะเป็นผู้ประกอบการต่อกรมสรรพากรเท่านั้นจำเลยที่6จึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอันจะถูกฟ้องเป็นคดีนี้ได้ ศาลแรงงานวินิจฉัยจากพยานโจทก์ทั้งสิบสี่และจำเลยที่1และที่2แล้วฟังว่าจำเลยที่1และที่2เป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสิบสี่จำเลยที่1และที่2อุทธรณ์อ้างว่าการวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางขัดแย้งกับข้อความในสัญญาจ้างที่โจทก์ทั้งสิบสี่อ้างส่งศาลเป็นการไม่ชอบเป็นอุทธรณ์ที่โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานซึ่งเป็นข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ.2522มาตรา54วรรค

หนึ่ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานลงวันที่16เมษายน2515ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเรื่องการคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่14)ลงวันที่16สิงหาคม2536ข้อ46กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างและในวรรคสามกำหนดเรื่องระยะเวลาการจ้างซึ่งต้องกำหนดไว้แน่นอนส่วนวรรคสี่เป็นเรื่องกำหนดประเภทของงานที่สามารถจะทำสัญญาจ้างโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนแล้วนายจ้างได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลาที่ทำสัญญาจ้างไว้ซึ่งมีงานอยู่3ประเภทแต่ในตอนท้ายของวรรคสี่ที่กำหนดประเภทของงานนั้นได้กำหนดไว้ด้วยว่าซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน2ปีคำว่างงานนั้นย่อมหมายถึงงานทั้งสามประเภทที่กำหนดไว้แน่นอนจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน2ปีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน2ปีดังกล่าวจึงหาได้หมายถึงระยะเวลาการจ้างที่นายจ้างทำสัญญาจ้างลูกจ้างไม่หากหมายถึงระยะเวลาการจ้างก็ต้องระบุไว้ในวรรคสามซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาการจ้างการที่นำระยะเวลางานมากำหนดในวรรคสี่จึงทำให้เห็นได้ว่าหมายถึงระยะเวลาของงานทั้งสามประเภทนั่นเองเมืองานที่จำเลยที่1และที่2ต้องกระทำการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันมีกำหนดระยะเวลาสามปีเกินกว่า2ปีแม้จะเป็นงานในโครงการเฉพาะหรืองานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวจำเลยที่1และที่2ก็ไม่ได้รับยกเว้นการจ่ายค่าชดเชย คดีนี้ศาลแรงงานมีคำสั่งให้คดีทั้งสิบสี่สำนวนซึ่งมีโจทก์แต่ละคนเป็นโจทก์แต่ละสำนวนรวมการพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกันเมื่อรวมการพิจารณาและพิพากษาเข้าเป็นคดีเดียวกันแล้วข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณาจึงเป็นข้อเท็จจริงในสำนวนทั้งสิบสี่สำนวนศาลย่อมนำข้อเท็จจริงนั้นมาวินิจฉัยข้อกฎหมายเป็นคุณหรือโทษแก่คู่ความทั้งหมดในสำนวนได้โจทก์ทั้งสิบสี่เป็นคู่ความในสำนวนย่อมได้รับผลจากคำวินิจฉัยด้วยแม้โจทก์บางคนจะไม่ได้เข้าเบิกความก็ตามจึงชอบที่ศาลแรงงานพิพากษาให้มีผลถึงโจทก์อื่นที่ไม่ได้เข้าเบิกความ

คดีทั้งสิบสี่สำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนเป็นโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 14 และเรียกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 ทุกสำนวนเป็นจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6

โจทก์ทั้งสิบสี่สำนวนฟ้องโดยโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 6 แก่ไขคำฟ้องเป็นทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจดทะเบียน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2536 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ทำสัญญาร่วมลงทุนต่อกันจดทะเบียนการค้าเป็นกิจการร่วมค้า จำเลยที่ 6 ทำสัญญาก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมให้แก่บริษัทระยองรีไฟน์เนอรี จำกัดมีจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 เป็นตัวแทนและผู้เข้าประกอบกิจการต่าง ๆ ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 6 โจทก์ทั้งสิบสี่เป็นลูกจ้างจำเลยทั้งหกมีตำแหน่ง ค่าจ้างและกำหนดวันจ่ายค่าจ้างตามที่ระบุในฟ้องของโจทก์แต่ละสำนวน ต่อมาเมื่อจำเลยทั้งหกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบสี่โดยโจทก์ทั้งสิบสี่มิได้กระทำความผิด และมีได้บอกกล่าวล่วงหน้าโจทก์ทั้งสิบสี่ทวงถามแล้ว จำเลยทั้งหกเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งหกจ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวให้โจทก์ทั้งสิบสี่ตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์แต่ละสำนวน

จำเลยทั้งหกทั้งสิบสี่สำนวนให้การว่า โจทก์ทั้งสิบสี่ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 เนื่องจากจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 มิใช่ นายจ้างของโจทก์ทั้งสิบสี่ โจทก์ทั้งสิบสี่เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 6 ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนตามจำนวนที่ระบุในคำให้การของจำเลยทั้งหก จำเลยที่ 6 จ้างโจทก์ทั้งสิบสี่เข้าทำงานในโครงการสร้างโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทระยองรีไฟน์เนอรี จำกัด โจทก์ทั้งสิบสี่จึงเป็นลูกจ้างในโครงการเฉพาะของจำเลยที่ 6 หรือเป็นการทำงานอันมีลักษณะครั้งคราว ซึ่งมีกำหนดการสิ้นสุดของงานซึ่งจำเลยที่ 6 ได้ทำสัญญาจ้างโจทก์ทั้งสิบสี่โดยกำหนดเวลาจ้างแน่นอนไม่เกิน 2 ปี

และได้เลิกจ้างตามกำหนดจำเลยทั้งหกจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งสิบสี่ ขอให้ยกฟ้อง

ในวันพิจารณาโจทก์ทั้งสิบสี่ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 และสละข้อเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ศาลแรงงานกลางอนุญาตและสั่งจำหน่ายคดีของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 5 ออกจากสารบบความ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 6 ชำระเงินค่าชดเชยให้โจทก์ทั้งสิบสี่เป็นเงิน 300,000 บาท 18,000 บาท 69,000 บาท 40,000 บาท 90,000 บาท 45,000 บาท 126,000 บาท 138,000 บาท 105,000 บาท 120,000 บาท 138,000 บาท 72,000 บาท 150,000 บาท และ 183,000 บาท ตามลำดับ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 6 ทั้งสิบสี่สำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 6 อุทธรณ์ได้แต่เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานกลางฟังมาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำสัญญาร่วมลงทุนตามเอกสารหมายเลข จ.1 เพื่อเข้าทำสัญญาให้บริการในด้านวิศวกรรมการจัดหาและการก่อสร้างออกแบบโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมให้แก่บริษัทระยองรีไฟน์เนอรี จำกัด ในนามของจำเลยที่ 6 ตามสัญญาจ้างเหมาเอกสารหมายเลข จ.26 ซึ่งการก่อสร้างโรงงานตามสัญญาดังกล่าวมีกำหนดเวลา 3 ปี โจทก์ทั้งสิบสี่เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 6 เข้าทำงานดังกล่าวตามหนังสือสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข จ.5 การจ้างโจทก์แต่ละคนมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 2 ปี และจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 6 เลิกจ้างโจทก์ทั้งสิบสี่ตามกำหนดระยะเวลานั้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 6 ข้อแรกว่า จำเลยที่ 6 เป็นนิติบุคคลอยู่ในฐานะที่จะถูกต้องเป็นคดีนี้ได้หรือไม่ เห็นว่าจำเลยที่ 6 เป็นเพียงกิจการร่วมค้าระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 และปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4 ท้ายคำร้องขอเพิ่มเติมฟ้องฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2539 ก็ระบุฐานะของจำเลยที่ 6 เพียงว่า ได้จดทะเบียนในฐานะเป็นผู้ประกอบการต่อกรมสรรพากรเท่านั้น จำเลยที่ 6 จึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอันจะถูกฟ้องเป็นคดีนี้ได้ ปัญหาต่อไปมีว่า การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสิบสี่เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยจากพยานโจทก์ทั้งสิบสี่และจำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้วฟังว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งสิบสี่ จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์อ้างว่าการวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางขัดแย้งกับข้อความในสัญญาจ้างที่โจทก์ทั้งสิบสี่อ้างส่งศาลเป็นการไม่ชอบเป็นอุทธรณ์ที่โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางซึ่งเป็นข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลแรงงานกลางสั่งรับอุทธรณ์ข้อนี้มาเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

ปัญหาต่อไปว่าโจทก์ทั้งสิบสี่เป็นลูกจ้างในโครงการเฉพาะหรือเป็นลูกจ้างในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดของงานแน่นอนไม่เกิน 2 ปี หรือไม่ โจทก์ทั้งสิบสี่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่ เห็นควรวินิจฉัยตามที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ก่อนว่า ปัญหาว่าระยะเวลา 2 ปีนั้น หมายถึงระยะเวลาในการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันทั้งโครงการหรือระยะเวลาการจ้างที่ระบุในสัญญาจ้างระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 กับโจทก์ทั้งสิบสี่ เห็นว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2536 ข้อ 46 กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง แต่ในวรรคสามกำหนดว่า

"ความข้อนี้นี้มิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่กำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น" และวรรคสี่กำหนดว่า"การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทำได้สำหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มีใช้งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงานหรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้นซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปี โดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง"จะเห็นได้ว่า ในวรรคสามกำหนดเรื่องระยะเวลาการจ้างซึ่งต้องกำหนดไว้แน่นอน ส่วนวรรคสี่เป็นเรื่องกำหนดประเภทของงานที่สามารถจะทำสัญญาจ้างโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไม่แน่นอนแล้ว นายจ้างได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่เลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลาที่ทำสัญญาจ้างไว้ นั้น ซึ่งมีงานอยู่ 3 ประเภทแต่ในตอนท้ายของวรรคสี่ที่กำหนดประเภทของงานนั้น ได้กำหนดไว้ด้วยว่าซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี คำว่างานนั้นย่อมหมายถึงงานทั้งสามประเภทที่กำหนดไว้นั้นเองจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี กำหนดระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีดังกล่าวจึงหาได้หมายถึงระยะเวลาการจ้างที่นายจ้างทำสัญญาจ้างลูกจ้างไม่ หากหมายถึงระยะเวลาการจ้างก็ต้องระบุไว้ในวรรคสามซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาการจ้าง การที่นำระยะเวลางานมากำหนดในวรรคสี่จึงทำให้เห็นได้ว่าหมายถึงระยะเวลาของงานทั้งสามประเภทนั้นเอง เมื่องานที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องกระทำการก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันมีกำหนดระยะเวลาสามปีเกินกว่า 2 ปีแม้จะเป็นงานในโครงการเฉพาะหรืองานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวจำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็ไม่ได้รับยกเว้นการจ่ายค่าชดเชย จึงไม่ต้องวินิจฉัยว่า งานที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับจ้างมากระทำเป็นงานในโครงการเฉพาะหรืองานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว ตามที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์ ดังนั้นโจทก์ทั้งสิบสี่จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย

ปัญหาต่อไปว่า คดีนี้คงมีแต่โจทก์ที่ 6 และที่ 14 เข้าเบิกความโดยโจทก์อื่นไม่ได้เข้าเบิกความด้วย ศาลจะนำข้อเท็จจริงที่ได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ที่ 6 และที่ 14 ไปพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระหนี้ให้โจทก์อื่นได้หรือไม่ เห็นว่า คดีนี้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้คดีทั้งสิบสี่สำนวน ซึ่งโจทก์แต่ละคนเป็นโจทก์แต่ละสำนวนรวมการพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกันเมื่อรวมการพิจารณาและพิพากษาเข้าเป็นคดีเดียวกันแล้ว ข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณาจึงเป็นข้อเท็จจริงในสำนวนทั้งสิบสี่สำนวนศาลย่อมนำข้อเท็จจริงนั้นมาวินิจฉัยข้อกฎหมายเป็นคุณหรือโทษแก่คู่ความทั้งหมดในสำนวนได้ โจทก์ทั้งสิบสี่เป็นคู่ความในสำนวนย่อมได้รับผลจากคำวินิจฉัยด้วย แม้โจทก์บางคนจะไม่ได้เข้าเบิกความก็ตาม ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้มีผลถึงโจทก์อื่นที่ไม่ได้เข้าเบิกความจึงชอบแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสิบสี่เกี่ยวกับจำเลยที่ 6 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(สมมาตร พรหมานุกูล-ธวัชชัย พิทักษ์ผล-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ